Судебный акт по делу № 88-5020/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17338162&case_uid=d920690b-6625-46d1-a56c-af4b81c5393c&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Старикова Е.В.

II инстанция – Федерякина Е.Ю., Ушников М.П. (докладчик), Полковников С.В.

Дело № 88-5020/2026

УИД: 77RS0034-02-2024-025485-20

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

17 февраля 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 27 февраля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Парменычевой М.В.

судей Драчева Д.А., Раскатовой Н.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы о признании права собственности (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-2975/2025),

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Щербинского районного суда города Москвы от 19 февраля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 октября 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Драчева Д.А., объяснения представителя ДГИ г. Москвы по доверенности

ФИО8

, поддержавшего доводы кассационной жалобы, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

ФИО1

обратился в суд с иском к ДГИ г. Москвы, в котором просил признать за ним право собственности на гараж

№

, блок 16, этажей: 1, назначение: нежилое, вид объекта: здание, год завершения строительства 1991, общей площадью 34.7 кв.м., расположенный по адресу

<адрес>

, в обоснование иска указав, что истец является членом авто-гаражного «ВНИИМЖ». В 2024 году истец решил в соответствии с действующим законодательством оформить свои права на свой гараж

№

, блок 16, а именно зарегистрировать право собственности путем обращения с заявлением в Росреестр через МФЦ. Однако отделом государственной регистрации недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Москве было отказано в государственном кадастровом учете и государственной регистрации права на гаражный бокс, что явилось основанием для обращения с настоящим иском.

Решением Щербинского районного суда города Москвы от 19 февраля 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 октября 2025 года, исковые требования

ФИО1

удовлетворены.

За

ФИО1

признано право собственности на гараж

№

, блок

№

, этажей: 1 с подвалом, назначение: нежилое здание, вид объекта: гараж, год завершении строительства: 1991, общей площадью 34,7 кв.м. расположенный по адресу:

<адрес>

Департаментом городского имущества города Москвы подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене указанных судебных актов как незаконных, принятии по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия находит жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права (ч. 2 ст. 379.7 ГПК РФ) или норм процессуального права (ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ).

Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела не допущено.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что

ФИО1

являлся членом является членом авто-гаражного кооператива «ВНИИМЖ» и владельцем гаражного бокса

№

, общей площадью 34.7 кв.м., расположенного в АК «ВНИИМЖ», зарегистрированного в установленном порядке.

Истец владеет вышеуказанным помещением на основании договора купли-продажи гаража от 30.09.2018, заключенного между истцом и

ФИО9

Ранее, АК «ВНИИМЖ» на основании Решения от 26.03.1976 № 416/8 Исполнительного комитета Подольского районного совета депутатов трудящихся Московской области для осуществления

строительства индивидуальных гаражей был предоставлен земельный участок общей площадью 0.08 га с утверждением границ отведенного земельного участка под строительство индивидуальных гаражей.

Приказом по опытно-производственному хозяйству «Ерино» ВНИИМЖ № 224 от 17.08.1983 был выделен земельный участок размером 0.50 га под строительство автокооператива ВНИИМЖ из числа неиспользуемых земель, занятых заболоченным оврагом.

Истцом паевой взнос на строительство гаража оплачен полностью, что подтверждается справкой №254 от 23 декабря 2018 г. о полной выплате пая за гараж

№

блок №

№

площадью 34,7 кв.м.

Истцом предпринимались меры к легализации гаража, в частности, в адрес Управления Росреестра по Москве направлялось заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации здания по адресу:

<адрес>

, рассмотрение которого письмом от 3 сентября 2024 года приостановлено в связи с непредставлением документов, подтверждающих возникновение права собственности, документов, свидетельствующих о создании объекта, расположенного по указанному адресу, отсутствия указания о кадастровом номере земельного участка, в границах которого расположено здание.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования

ФИО1

, суд первой инстанции, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь ст. ст. 8, 12, 130, 131, 218 ГК РФ, исходил из того, что истцом полностью выплачен паевой взнос за гараж, гаражный бокс расположен в здании, поставленном на кадастровый учет и возведенном на земельном участке, предоставленном авто-кооперативу ВНИИМЖ, в установленном порядке.

С указанными выводами и правовым обоснованием согласился суд апелляционной инстанции, отклонив как не основанные на обстоятельствах дела, нормах материального и процессуального права доводы ответчика об отсутствии у истца основания для признания права собственности на гараж, недоказанности правомерности строительства спорного объекта.

Оснований для иных выводов у суда кассационной инстанции по доводам кассационной жалобы не имеется.

Выводы судебных инстанций подробно и убедительно мотивированы, основаны на обстоятельствах дела и представленных доказательствах, которым дана оценка, отвечающая требованиям ст. 67 ГПК РФ.

Материальный закон истолкован и применен судебными инстанциями правильно, с учетом установленных обстоятельств дела.

Нарушений норм процессуального права не допущено.

Доводы кассационной жалобы повторяют позицию ответчика, изложенную в суде первой и апелляционной инстанции, были предметом тщательной проверки апелляционного суда и получили надлежащую правовую оценку, отраженную в принятых по делу судебных постановлениях. Оснований считать выводы судов ошибочными по доводам кассационной жалобы не имеется.

Суд кассационной инстанции при проверке судебных актов не наделен правом непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Переоценка доказательств и выводов судов не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу ст. 390 ГПК РФ, а несогласие заявителя кассационной жалобы с судебными актами не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для отмены этих судебных актов.

При таких данных, вышеуказанные решение и апелляционное определение сомнений в их законности с учетом доводов кассационной жалобы не вызывают, а предусмотренные ст. 379.7 ГПК РФ основания для их отмены или изменения в настоящем случае отсутствуют.

Руководствуясь ст. 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Щербинского районного суда города Москвы от 19 февраля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 октября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи